

प्रहरी_ऐन_२०१२

English title: Police Act, 1955

प्रहरी ऐन, २०१२ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०१२ । ०६ । ३१ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० २०२० । ११ । १६ । २. प्रहरी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२९ २०२९ । ०६ । ०५ । ३. प्रहरी (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३१ २०३१ । ०७ । ०५ । ४. प्रहरी (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०३५ २०३५ । ०५ । २१ । ५. प्रहरी (चौथो संशोधन) ऐन, २०४२ २०४२ । ०४ । २४ । ६. प्रहरी (पाँचौ संशोधन) ऐन, २०४८ २०४८ । ०८ । ०४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ८. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अनृत्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ०६ । १४ । ९. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । १०. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०१२ सालको ऐन नं. ८ । नेपाल प्रहरी फोर्सको गठन र व्यवस्था गर्ने बारे र प्रहरी कर्मचारीको काम र कर्तव्य निर्धारण गर्ने बारेको ऐन । नेपालभर मुलुकको प्रहरी फोर्सको पुनर्गठन गर्न र त्यसलाई अपराध रोक्ने र पत्ता लगाउने केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संशोधित । सुयोग्य साधन बनाई शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न आवश्यक देखिएकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, वसतिार र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “प्रहरी ऐन, २०१२” भन्ने रहेको छ । (२) यो ऐन नेपालभर मुलुकमा लागू हुनेछ । (३) परिच्छेद १, २, ३ र ६ का कुराहरू तुरुन्त लागू हुन्छन् र अरू परिच्छेदका कुराहरू नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाश गरे बमोजिमको नेपालको इलाकामा र तोकिएका मतिदिखिलागू हुन सक्नेछन् । परिच्छेद ४ र ५ नेपाल भर लागू भएको सूचना २०१६ साल पौष १३ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित । २. परिभाषाः वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “अधिकृत” भन्नाले सहायक नरीक्षक र सो भन्दा चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । माथिका प्रहरी अधिकृत सम्झनु पर्छ । (ख) पाँचौ संशोधनद्वारा झकिएको । (ग) “जवान” भन्नाले अधिकृत बाहेकका प्रहरी जवान सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (घ) “अञ्चल उपरीक्षक” भन्नाले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, प्रहरी उपरीक्षक वा प्रहरी नायव उपरीक्षक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले सामान्य वा विशेष आदेशद्वारा अञ्चल उपरीक्षकको सबै वा केही काम गर्न तोकेको नरीक्षक समेतलाई जनाउँछ । (ङ) “प्रहरी” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत नयुक्त भएका वा दरएका व्यक्ती सम्झनु पर्छ । (च) “प्रहरी कर्मचारी” भन्नाले प्रहरीका अधिकृत र जवान सम्झनु पर्छ । (छ) “मातहत दर्जा” भन्नाले नरीक्षक भन्दा मुनिका अधिकृत र जवानलाई सम्झनु पर्छ । (ज) “राजपत्राङ्कित अधिकृत” भन्नाले नरीक्षक र सो भन्दा माथिको अधिकृत सम्झनु पर्छ । (झ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । प्रहरी फोर्सको गठन, रेखदेख र नियन्त्रण । ३. प्रहरी फोर्सको गठनः पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । (१) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को लागिएको वा एक भन्दा बढी प्रहरी फोर्सहरू रहनेछन् ।

प्रहरी फोर्सको गठन र त्यसमा रहने प्रहरी कर्मचारीहरूको संख्या नेपाल सरकारले समय समयमा तोकिए बमोजिम हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) प्रहरी फोर्सको अधिकृत र जवानहरूको तलब र सेवाका अन्य शर्त नेपाल सरकारले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ४. नेपाल सरकारको अधिकारः प्रहरीको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने र प्रहरीलाई निर्देशन दनि अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ र नेपाल सरकारको आदेश र निर्देशन पालन गर्नु प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ५. प्रहरी महानरीक्षक इत्यादीः चौथो संशोधनद्वारा झकिएको । प्रहरी प्रशासनको जमिमेवारी प्रहरी महानरीक्षक चौथो संशोधनद्वारा थप । प्रहरी अतिरिक्त महानरीक्षक र नेपाल सरकारले उपयुक्त समझेका नायव महानरीक्षक चौथो संशोधनद्वारा झकिएको । को हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ६. अञ्चल उपरीक्षक इत्यादीः (१) आफ्नो अञ्चलको प्रहरी प्रशासनको जमिमेवारी अञ्चल प्रहरी उपरीक्षकको हुनेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यकतानुसार अञ्चल प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वा प्रहरी उपरीक्षक र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी नायव उपरीक्षक वा प्रहरी नरीक्षक नयुक्त गर्न सक्नेछ । (३) पाँचौ संशोधनद्वारा झकिएको । ७. नयुक्तिको प्रमाणपत्रः (१) नरीक्षक वा त्यसदेखि मुनि दर्जाका हरेक प्रहरी कर्मचारी नयुक्त हुँदा अनुसूचीमा दिए बमोजिमको प्रमाणपत्र पाउँछ । नेपाल सरकारले साधारण वा विशेष आदेशद्वारा निर्देश गरेका कर्मचारीले सो प्रमाणपत्रमा सहीछाप गरिदिनु पर्छ । (२) नयुक्तिको प्रमाणपत्रमा उल्लेख गरिएका व्यक्ती प्रहरी कर्मचारीको नोकरीबाट बहाल टुटे पछिसो प्रमाणपत्र बदर वातलि हुनेछ र सो प्रमाणपत्र बुझ्न अख्तियार पाएका कर्मचारीलाई बुझाउनु पर्छ । (३) आफ्नो पदबाट कुनै प्रहरी कर्मचारी सस्पेन्ड रहेसम्म त्यस प्रहरी कर्मचारीले गर्नु पर्ने काम र पाउने वषिय सुवधि कायम नरही उपदफा (१) बमोजिम दिएको प्रमाणपत्र सस्पेन्सनको टायमसम्म बकायमी नै रहन्छ, तर त्यसरी सस्पेन्ड भएतापनि सस्पेन्ड नभए सरह सो व्यक्ती उपर सावकि अधिकारीहरूको नियन्त्रण कायम रहन्छ र नजि सावकि बमोजिमको अनुशासनमा रहनुपर्छ र सावकि बमोजिम सजायको भागी हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ८. प्रहरी उपर नियन्त्रणः

जलिलास्तरीय प्रहरी कर्मचारीहरू शान्ति सुरक्षा र सो सम्बन्धी प्रशासनका सम्बन्धमा प्रमुख जलिला अधिकारीको नयिन्त्रण र नर्दिशनमा रहनेछन् र सो सम्बन्धमा प्रमुख जलिला अधिकारीले दिएको आदेश तथा नर्दिशनको पालन गर्नु प्रहरी कर्मचारीहरूको कर्तव्य हुनेछ । कानून बमोजमि प्रमुख जलिला अधिकारीले गर्नु पर्ने अन्य काममा नजिलाई सहयोग गर्नु जलिला प्रहरी कर्मचारीहरूको कर्तव्य हुनेछ । परचिछेद-३ । प्रहरी फोर्सको नयिन्त्रण र अनुशासन । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति ।

९. प्रहरी कर्मचारीको नयिक्त, बढुवा, बर्खासी र अन्य वभिगीय सजाय : (१) राजपत्राङ्कति प्रहरी अधिकृतको नयिक्त र बढुवा नेपाल सरकारबाट र अन्य मातहत दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूको नयिक्त र बढुवा चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । प्रहरी महानरीक्षक, प्रहरी अतरिक्त महानरीक्षक, प्रहरी नायव महानरीक्षक वा अञ्चल उपरीक्षकबाट तोकिए बमोजमि हुनेछ । (२) प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छा अनुसारको अवधसिमम् आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् । (३) राजपत्राङ्कति प्रहरी अधिकृतलाई नेपाल सरकारले र अन्य मातहत दर्जाका अधिकृत र जवानलाई तोकिए बमोजमि चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । प्रहरी महानरीक्षक, प्रहरी अतरिक्त महानरीक्षक, प्रहरी नायव महानरीक्षक वा अञ्चल उपरीक्षकले बर्खास्त गर्न, सेवाबाट हटाउन, दर्जा वा तलब घटाउन वा अरू सजाय गर्न सक्नेछ । (४) मातहत दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा असावधानी वा लापरवाही गरेमा वा कुनै कर्तव्य पालन गर्नबाट बच्नको लागि आफैले केही गरी सो कर्तव्य पालन गर्न अयोग्य भएमा वा अनुशासन भंग गरेमा वा अन्यथा अनुचित आचरण गरेमा नजिलाई तोकिएको अधिकृतले बर्खास्त गर्न, सेवाबाट हटाउन, दर्जा वा तलब घटाउन वा आवश्यक समझे तोकिए बमोजमि देहायको सजाय गर्न सक्नेछः - । (क) एक महानिको तलबसम्म जरबिना गर्ने । (ख) सजायको कवाज, थप गार्ड वा फ्याटडि (शारीरिक थकाई हुने) वा अरू ड्यूटी गराई वा नगराई १५ दिनसम्म क्वार्टरमा नजरबन्द राख्ने । तर यो खण्डमा लेखिएको सजाय कुनै अधिकृतलाई दिन सकिने छैन । (ग) महत्वपूर्ण जमिमेवारीको पदबाट हटाउने वा वशिष तलब भत्ता पाएको झकिने । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । १०. मनमानी बर्खासी इत्यादीबाट बचाउ : (१) कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्दा, सेवाबाट हटाउँदा, दर्जा वा तलब घटाउँदा देहायको अवस्थामा बाहेक नजिलाई सो गर्नु नपर्ने कारण देखाउन मुनासबि अवधतिकी सफाईको मौका दनि पर्छ :- । (क) नैतिक पतन देखिनि फौजदारी अभयोगमा कसूरदार ठहरी अदालतबाट कैदको सजाय पाएकोमा, । (ख) यस ऐन अन्तर्गतको अपराध ठहरी कैदको सजाय पाएकोमा, वा । (ग) सो सफाईको मौका दनि मुनासबि नपर्ने अवस्था देखाई व्यहोरा खोली सजाय दनि अधिकारीले पर्चा खडा गरी राखेकोमा । (२) कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई नयिक्त गर्न सक्ने अधिकारीले मात्र बर्खास्त गर्न, सेवाबाट हटाउन वा दर्जा वा तलब घटाउन सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १०क. मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने : दफा ९ बमोजमि वभिगीय कारबाही वा सजाय भएकै कारणले यो ऐन वा प्रचलति अन्य नेपाल कानून अन्तर्गत मुद्दा चलनमा कुनै बाधा भएको मानिने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति ।

११. वभिगीय कारबाही र सजायको कार्यवधि र पुनरावेदन : (१) दफा ९ बमोजमि वभिगीय सजाय गर्ने अधिकारीले कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने, सेवाबाट हटाउने, दर्जा वा तलब घटाउने आदेश दौंदा सो गर्नको आधार सहतिको अभयोग, सो बारे जाँचबुझ गरेको व्यहोरा, नजिलाई सफाईको मौका दिएकोमा नजिको सफाईको जकिर र सो जकिर बमोजमि थप केही बुझिएको भए सो समेत बारे आफ्नो ठहर लेखी र सफाईको मौका नदिएकोमा सो दनि मुनासबि नपरेको अवस्था देखाई व्यहोरा खुलाइएको पर्चा समेत खडा गरी सही गरी मसिलि सामेल राख्नु पर्छ । (२) दफा ९ अन्तर्गत दिएको वभिगीय सजायको जुनसुकै आदेश उपर तोकिए बमोजमिको अधिकारी समक्ष पुनरावेदन लाग्नेछ । तर दफा ९ को उपदफा (४) को खण्ड (ख) अन्तर्गत भएको सजाय उपर पुनरावेदन लाग्ने छैन । पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधति । ११क. वभिगीय कारबाही र सजाय गर्ने अधिकार : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि वभिगीय कारबाही र सजाय गर्ने अधिकार नयिममा तोकिएको अवस्थामा सोही बमोजमि र त्यसरी नतोकिएकोमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी गठन गरेको समतिलाई हुनेछ । परचिछेद-४ । प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य र अधिकार । १२. प्रहरी कर्मचारीहरू हरहमेशा ड्यूटीमा रहनु पर्ने : यस ऐनको तात्पर्यका लागि हरएक प्रहरी कर्मचारी हरहमेशा ड्यूटीमा रहेको मानिनेछ र मुलुकको कुनै भागमा जुनसुकै बखत पनि प्रहरी कर्मचारी काममा खटनि सक्दछ । १३. प्रहरी कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउने अख्तियारः प्रहरी कर्मचारीले यो ऐन वा अरू कुनै प्रचलति ऐनबाट पाएको अख्तियार भन्दा बढी अधिकार वा अख्तियार प्रयोग गर्न पाउँदैन । १४. सनियर कर्मचारीको अधिकार : प्रहरी कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिम बमोजमि पाएको अख्तियार नजि भन्दा माथिका दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउँछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । १५. प्रहरी कर्मचारी कर्तव्य : (१) प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीको देहाय बमोजमि कर्तव्य हुनेछ :- । (क) अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानून बमोजमि दिएको आदेश र जारी गरेको वारेण्ट तदारुकतासाथ पालन तथा तामेल गर्नु । (ख) शान्ति र व्यवस्थालाई असर पार्ने खालको खबर सङ्कलन गर्नु र माथिल्लो अधिकारीलाई जानकारी दनि । पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधति । (ग) अपराधको रोकथाम गर्नु र जनतालाई अनावश्यक झन्झटमा पर्नबाट बचाउ गर्नु । (घ) अपराधीहरू पत्ता लगाउनु र अपराधीलाई कानून बमोजमि सजाय गराउनु । (ङ) कानूनबमोजमि पक्रन पर्ने व्यक्तिलाई र पक्रनु पर्ने पर्याप्त कारण भएका व्यक्तिलाई पक्रनु । (च) प्रचलति कानून बमोजमि गर्नु पर्ने कर्तव्य पालन गर्ने । (छ) असमर्थ र असहाय भई बाटो घाटोमा परहिका व्यक्तिलाई आफूबाट हुन सक्ने हर कसिमिको मदद दनि र

जोखमि कसिमिका र आफ्नु हेरचाह गर्न नसक्ने कसिमिका अमल खाएका व्यक्तिलाई बौलाहाहरूको जग्गा लनि ।

(ज) पक्राउ भएका वा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई घायल र बरिमी भएमा आवश्यक मद्दतलाई चाहनि कारबाही तुरुन्त गर्न र त्यस्तालाई पहरा दौंदा वा अन्त लाँदा नजिको व्यवस्थाको उचित ख्याल राख्ने । (झ) पक्राउ भएका वा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई चाहनि सधिया र बासको इन्तजाम गर्ने । (ञ) खानतलासी गर्दा असभ्य व्यवहार नगर्ने र नचाहनि हैरानी नदनि । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । (ट) सेवाग्राही लगायत सबैसँग शष्टि र मर्यादति व्यवहार गर्ने । (ठ) आगोबाट हानि नोक्सानीको बचाउ गर्न सकभर कोशश गर्ने । (ड) जनतालाई दुर्घटना वा खतराबाट बचाउन सकभर कोशश गर्ने । (२) माथिखण्ड (क) देखि (ड) मा लेखिएको कुनै उद्देश्यको प्राप्तिको लागि लागू औषध वा मदिरा बकिरी गर्ने र सेवन गराउने भट्टी, पसल, होटल, लज, रेष्टुराँ, जुवा खेलरहेको ठाउँ, साधारणतः चरतिरहीन र बदमाशहरू भेला हुने कुनै ठाउँमा बनि वारेण्ट प्रवेश गर्न र नरीक्षण गर्न कम्तीमा सहायक नरीक्षक सम्म दर्जाको प्रहरी अधिकृतलाई अधिकार हुनेछ । पाँचौ संशोधनद्वारा थप । (३) उपदफा (२) बमोजमि बनि वारेण्ट प्रवेश वा नरीक्षण गरेमा त्यस्तो प्रहरी अधिकृतले सो कुराको कारण सहतिको लखित जानकारी यथाशक्य चाँडो प्रमुख जलिला अधिकारीलाई दनि पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । १६. वारेण्ट इत्यादी जारी गर्ने प्रमुख जलिला अधिकारीको अधिकार : जुनसुकै प्रहरी अधिकृतले आफ्नो कर्तव्यको सलिसलामा पाएको खबर प्रमुख जलिला अधिकारी समक्ष पेश गरी कुनै अपराध गरेको वा सो गरेको भनी शंका भएको वा अपराध गर्न लागेको व्यक्तिको नाममा कानूनद्वारा जारी हुन सक्ने वारेण्ट, खानतलासीको वारेण्ट, समाह्वान वा अरू म्याद सूचना जारी गर्न प्रतविदन दनि सक्नेछ र प्रचलति कानूनले त्यस्तो वारेण्ट, समाह्वान वा म्याद सूचना जारी गर्न कुनै अड्डा वा अधिकारीको स्पष्ट व्यवस्था नभएकोमा प्रमुख जलिला अधिकारीले जारी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो वारेण्ट, खानतलासीको वारेण्ट, समाह्वान वा अरू म्याद सूचना कुनै अड्डा वा अदालतले जारी गर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा प्रहरी अधिकृतले सो प्रतविदन सोझै त्यस्तो अड्डा वा अदालतमा दनिन्छ । १७. प्रहरी कर्मचारीले बनि वारेण्ट गरिफ्तार गर्न पाउने अधिकार : प्रहरी कर्मचारीले बनि वारेण्ट जुनसुकै सार्वजनिक ठाउँमा देहायका व्यक्तिलाई गरिफ्तार गर्न हुन्छ :- (क) कानूनले ३ वर्ष वा त्यसभन्दा बढी कैदको सजाय हुने अपराध गरेको वा गर्न आँटेको छ भन्ने थाहा भएको व्यक्ती, (ख) फरार घोषित गरिएको पक्रनु पर्ने अपराधी, (ग) कर्फ्यू लागेको टायममा शंका पर्ने गरी हडिडुल गरिरहेका व्यक्ती, (घ) मुनासबि कारण नभै रातमा हात हतयार खरखजाना वा रातमा घर फोर्ने औजार साथमा भएको व्यक्ती, (ङ) कानून अनुसार थुनएका ठाउँबाट भागेको वा भाग्न उद्योग गर्ने व्यक्ती, (च) नेपाल सेना वा प्रहरी फोर्स छाडी भागेको भन्ने मुनासबि शंका परेका व्यक्ती, (छ) यस ऐनको परिच्छेद - ६ मा लेखे बमोजमि हुने अपराध गरेको छ भन्ने मुनासबि शंका भएको व्यक्ती । (२) माथि उपदफा (१) मा लेखिए बमोजमि पक्राउ भएका व्यक्तिलाई बाटाको मुनासबि माफिकको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र सकभर चाँडै अदालतमा पेश गर्नु पर्छ । (३) कुनै चल, अचल सार्वजनिक सम्पत्तमा आफ्ना सामुनने नोक्सानी हुन लागेको देखेमा प्रहरी कर्मचारीले आफैँ अधिसिरी सो नोक्सानी रोक्न सक्छ । १८. सार्वजनिक बाटो इत्यादीमा सवारी वा यात्रीहरूको व्यवस्था : प्रहरी कर्मचारीको देहाय बमोजमिको कर्तव्य हुन्छ :- (क) सार्वजनिक बाटोमा यातायातको व्यवस्था र नियन्त्रण गर्ने र त्यहाँ यातायातको रोकावट हुन नदनि र सार्वजनिक बाटो वा त्यसको वरपरिजिनताले पालन गर्नको नमित्त यो ऐन वा प्रचलति कानून अन्तर्गत बनेका नियम र आदेश पाँचौ संशोधनद्वारा झकिएको । मचिन नदनि । (ख) सार्वजनिक बाटोमा र सबैले नुहाउने, लुगा धुने ठाउँ, घाट, हवाई अड्डा, रेलको स्टेशन, मेला लाग्ने ठाउँ, देवालय र अरू सार्वजनिक स्थानमा तथा सबैले पूजा गर्ने ठाउँ वा त्यसको वरपरि पूजा गर्न लागेको बेलामा शान्त कायम राख्ने । (ग) सबैले नुहाउने, लुगा धुने ठाउँ, घाट र हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशनमा व्यवस्था राख्ने र त्यस्ता ठाउँमा र सर्वसाधारणलाई तारने ढुङ्गामा घुइँचो हुन नदनि तथा त्यस्तो । स्थान वा ढुङ्गामा सर्वसाधारणले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । पालन गर्नको नमित्त यो ऐन र प्रचलति अन्य ऐन अन्तर्गत बनेका नियम र आदेश पाँचौ संशोधनद्वारा झकिएको । मचिन नदनि । पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधित । १९. सार्वजनिक सभा र जुलुसको व्यवस्था : (१) सार्वजनिक बाटो, सडक वा आवत जावत हुने स्थानमा सभा गर्ने वा जुलुस निकाल्ने सम्बन्धमा जन साधारणलाई असुवधिया पर्ने वा शान्त भिड्ग हुने स्थिति उत्पन्न नहोस् भन्ने उद्देश्यले प्रमुख जलिला अधिकारी वा नजिबाट त्यस कामका नमित्त अख्तयार पाएका प्रहरी अधिकृतले सभा वा जुलुसका नमित्त ठाउँ, बाटो र समय तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) वपिरीत कुनै कार्य भए गरेमा प्रमुख जलिला अधिकारी वा नजिबाट त्यस कामका नमित्त अख्तयार पाएका प्रहरी अधिकृतले त्यस्तो सभा वा जुलुस रोक्न वा भिड्ग गर्न सक्नेछ । २०. बेवारिसी सम्पत्तिको प्रहरीले जग्गा लनि : बेवारिसी सम्पत्तिको जग्गा लनि र त्यसको तायदाती खडा गरी प्रमुख जलिला अधिकारी कहाँ पेश गर्ने प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य हुन्छ । २१. प्रमुख जलिला अधिकारीले सम्पत्ति रोक्का गर्ने र इशतहार जारी गर्ने : (१) प्रमुख जलिला अधिकारीले त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का गरी सो रोक्का भएको धनमालको फाँटवारी खोली ६ महिनाभित्र आफ्नो हक दाबीको सबूत समेत लार्ने दाबी गर्न आउनु भनी इशतहार जारी गर्न सक्नेछ । (२) त्यस्तो सम्पत्तिको हक पुग्ने मानसि पत्ता नलागेको वा उपस्थिति नरहेको र त्यस्तो सम्पत्ति नोक्सान हुने वा स्वभाविक रूपमा सडी गली जाने भएमा वा ललाम बकिरी गरेमा धनीलाई फाइदा होला भन्ने दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको ।

प्रमुख जलिला अधिकारीको वचारमा लागेमा वा त्यस सम्पत्तिको मोल रु. १० । - भन्दा घटि भएमा दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । प्रमुख जलिला

अधिकारीले जुनसुकै बखत पनिलिलाम बकिरी गर्न र लिलाम बकिरीबाट आएको रुपैयाँ दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । धरौटी राख्ने आदेश दनि सक्नेछ । २२. दाबा गर्ने मानसि कोही हाजरि नभएमा सम्पत्ति नेपाल सरकार लाग्ने : (१) तोकिएको ६ महिने म्यादभित्र त्यस्तो सम्पत्ति दाबा गर्ने व्यक्तिकोही हाजरि नभएमा दफा २१ को उपदफा (२) बमोजमि लिलाम बकिरी भएको रहेनछ भने सो सम्पत्ति प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश बमोजमि लिलाम बकिरी हुन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सम्पत्ति लिलाम बकिरी भै आएको रुपैयाँ र कसैको हक कायम नभै दफा २१ को उपदफा (२) बमोजमि लिलाम बकिरी भै आएको रुपैयाँ ६ महिना बाद नेपाल सरकार लाग्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । २२क. बेवारिसी लाशका सम्बन्धमा: बेवारिसी लाश फेला परेमा प्रहरीले कब्जामा लई लाशको सनाखत र कालगतलि मरेकोमा मुचुल्का गराई हकवाला फेला परे सतगत गर्न बुझाई दनि पर्छ । हकवाला फेला नपरे वा बुझी नलए त्यस्तो लाश चकितिसाशास्त्र अध्ययन संस्थान स्थापना भएको ठाउँमा अध्ययनको प्रयोजनको नमित्तित् त्यस्तो संस्थानलाई आवश्यक भएमा प्रहरीले सो संस्थानलाई बुझाई दनि पर्छ । त्यस्तो संस्थान नभएको ठाउँमा वा त्यस्तो संस्थानलाई आवश्यक नपर्ने भएमा प्रहरीले पाँचौ संशोधनद्वारा संशोधति । स्थानीय केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिका वा नगरपालिका वा सामाजिक संस्था मार्फत दाह संस्कार गराउनु पर्छ । तर, दुर्घटनामा परी, आत्महत्या गरी वा शंकास्पद स्थितिमा मरेकोमा भने प्रचलित कानून बमोजमि लाश जाँच शव परीक्षण समेत गर्नु पर्ने तहककितको काम कारबाई पूरा गरेपछिमात्र त्यस्तो लाश अध्ययन संस्थानलाई बुझाई दनि वा दाह संस्कार गराउन सकिन्छ । २३. प्रहरी कर्मचारीले डायरी राख्नुपर्ने काम : (१) नेपाल सरकारले तोके बमोजमि ढाँचाको डायरी राखी त्यसमा सबै उजुरी र आरोप गरिफ्तार भएको सबै मानसिको नाउँ, उजुर गर्नेको नाउँ, गरिफ्तार भएको व्यक्तिको उपर आरोप लगाइएको अपराध, नजिहूबाट वा अरू कसिमिले बरामद भएको हतियार वा धनमाल र बुझाएका साक्षीहरूको नाउँ समेतको व्यहोरा खोली चढाई राख्ने हर एक ठानाको अख्तियारवाला कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । (२) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो डायरी झकिाई जाँच सक्नेछ । २४. पाँचौ संशोधनद्वारा खारेज । २५. पाँचौ संशोधनद्वारा खारेज । २६. पाँचौ संशोधनद्वारा खारेज । परिच्छेद - ५ । सार्वजनिक शान्तिर सुरक्षा कायम गर्नलाई विशेष प्रबन्ध । २७. कुनै व्यक्तिको दरखास्त परेमा थप प्रहरी खटाउने : (१) कुनै व्यक्तिको दरखास्त परेमा अञ्चल उपरीक्षकले शान्ति वा व्यवस्था कायम राख्न वा कुनै खास कसिमिको अपराध बारे यस ऐन वा अरू ऐनका कुराहरू लागू गर्न वा कुनै ठाउँ वा इलाकामा प्रहरीको अरू कर्तव्य पालन गर्नको नमित्तित् थप प्रहरी जवान खटाउन सक्नेछ । (२) दरखास्त दनि व्यक्तिले त्यस्तो थप प्रहरीको खर्च व्यहोरनु पर्छ ।

तर त्यस्तो थप प्रहरी अञ्चल उपरीक्षकको आदेशमा रही नजिले उचित ठहराएका समय सम्मलाई खटिन्छ । (३) त्यस्तो थप प्रहरीको दरखास्त दनि व्यक्तिले सो प्रहरीको जवान झकिी पाऊँ भनी अञ्चल उपरीक्षकलाई जुनसुकै बखत लखिति नविदन दिएमा अञ्चल उपरीक्षकले त्यस्तो नविदन पाएको मतिले एक महिनामा नबढाई मुकरर गरेको समय व्यतति भएपछि दरखास्तवालाले त्यसको खर्च व्यहोरनु पर्दैन । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । २८. रेल्वे वा अरू प्रतस्थापनको छमिकमा थप प्रहरी खटाउने: (१) हवाई अड्डा, रेल्वे, नहर वा अरू कुनै लोककार्य वा कारखाना, व्यापारिक प्रतस्थापन, मनोरञ्जन सुविधा र यातायातको निर्माण भइरहेको वा चलेको अवस्थामा सो कार्य कारखाना वा प्रतस्थापनमा नयुक्त, वा त्यहाँ आवत जावत गर्ने व्यक्तहरूको व्यवहार वा व्यवहारको आशंकाले कुनै समय त्यस्तो ठाउँमा थप प्रहरीको आवश्यकता सम्झेमा नेपाल सरकारले आवश्यक भएसम्मका लागि आवश्यक सम्झे जतिसंख्यामा थप प्रहरी खटाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि थप प्रहरी खटाएकोमा सो खटाउँदा लागेको खर्च नेपाल सरकारले जुन कार्य, कारखाना वा प्रतस्थापनका लागि खटाउनु परेको हो, त्यसबाट भराउने आदेश दनि सक्नेछ र सो कार्य, कारखाना वा प्रतस्थापनको कोषबाट सो खर्च व्यहोरनु पर्छ । (३) नेपाल सरकारले यस दफा अन्तर्गत आफूले प्राप्त अधिकार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । प्रहरी महानरीक्षक, प्रहरी अतिरिक्त महानरीक्षक, प्रहरी नायव महानरीक्षक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा अञ्चल उपरीक्षकलाई सुम्पन सक्नेछ । २९. सार्वजनिक शान्तिलाई विशेष खतरा पर्ने अवस्थामा थप प्रहरी खटाउने: (१) कुनै इलाकामा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । अशान्त वा खतरनाक अवस्था भएमा त्यहाँका बासनिदा वा बासनिदाको कुनै खास वर्गको आचरणबाट थप प्रहरी खटाउन आवश्यक छ भन्ने दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । भागमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी देहायको कुरा तोकन सक्नेछ :- । (क) थप प्रहरी राख्नु पर्ने स्थान । दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । २ । (ख) थप प्रहरी राख्नु पर्ने अवधि । (२) उपदफा (१) बमोजमि नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अन्तमि हुन्छ । (३) यस दफाको उपदफा (५) को अधीनमा रही त्यस्तो थप प्रहरीको खर्च सूचनामा खास गरी कटिएको इलाकाका बासनिदाहरूले व्यहोरनु पर्छ । (४) उपदफा (५) अन्तर्गत तर्नि नपर्ने ठहराएका बाहेक अरू बासनिदाहरूमा ककसले के कतितर्नि व्यहोरनु पर्छ, सो कुराको दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मनासवि ठहराए बमोजमि जाँचबुझ गरी बाँडफाड गरदिनु पर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बासनिदाहरूको हैसियतको वचार गरी त्यस्तो बाँडफाड गर्नेछ । (५) त्यस्तो बासनिदाको कुनै वर्ग वा अंशलाई लागेको यस्तो खर्चबाट सूचना प्रकाश गरी नेपाल सरकारले छुटकारा दनि सक्छ । स्पष्टीकरण :- यस दफाको लागि "बासनिदा" शब्दले त्यस ठाउँमा बसोबास नगरे पनित्यस्ता इलाका भित्रको जग्गा वा अचल सम्पत्ति आफू वा कारवारी, वारसि वा नोकरद्वारा दखल वा भोगचलन गर्ने व्यक्तहरू र आफैले वा वारसि, कारवारी वा नोकरबाट सोझै वा रैयत मार्फत तरि असूल गर्ने वा जग्गा भोग चलन गर्ने जग्गा धनीलाई समेत जनाउँछ ।

३०. दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । बासनिदाहरूको अनुचित आचरणले गर्दा पर्न आएको नोक्सानीको हर्जना पीडित व्यक्तिलेलाई दनि : (१) दफा २९ मुताबकि सूचना जारी भैरहेको इलाकाका बासनिदाहरू वा उनीहरूको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । शाखा वा वर्गको अनुचित दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । आचरणबाट वा त्यसको जरियाबाट दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । मृत्यु भएको वा गम्भीर चोट पुगेको वा धनमालको हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने सो अनुचित दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । आचरणबाट हानि नोक्सानी भयो भनी दाबी गर्ने त्यस्तो इलाकामा बस्ने व्यक्तिले सो हानि नोक्सानी भएका एक महिनाभित्र वा सो भन्दा घटि समय तोकिएमा सो म्यादभित्र त्यस्तो प्रमुख जिल्ला अधिकारीकहाँ हर्जनाको दरखास्त दनि सक्दछ । (२) दफा २९ बमोजिमको इलाकामा थप प्रहरीका जवान खटाएका वा नखटाएका भएतापनि नेपाल सरकारको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । स्वीकृतिलेई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चाहिँ जाँचबुझ गरी त्यस्तो क्षेत्रमा देहायमा लेखिए बमोजिम गर्न सक्दछ:- । (क) त्यस्तो अनुचित दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । आचरण वा त्यसका जरियाबाट दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । पीडित भएका मानसिहरूको नाम प्रकाश गर्ने । (ख) त्यस्तो व्यक्तिलेलाई दनि दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । हर्जानाको अड्क र सो बाड्ने तरिका कटान र निर्धारित गर्ने । (ग) यस पछिको उपदफा (३) अन्तर्गत दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । हर्जाना व्यहोर्न नपर्ने भएका र दरखास्तवाला बाहेक त्यस्तो इलाकाको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । वासनिदाहरू मध्येको कसले हर्जानाको कति अड्क तरिन् पर्ने हो कनिरा गरदिनि । तर त्यस्तो इलाकाभित्र भएको हुलदङ्गा वा गैर कानूनी सभाबाट माथिलेखिए बमोजिम हानि भएको भन्ने र जुन घटनाबाट त्यस्तो हानि भएको छ, सो घटनाबारे सो दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । पीडित मानसिको कुनै दोष छैन भन्ने ठहर नभै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यो उपदफा बमोजिम प्रकाश र अड्क कटान गर्न हुँदैन । (३) आदेश जारी गरी त्यस्ता वासनिदामध्ये कुनै व्यक्तिलाई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । शाखा वा वर्गलाई त्यस्ता हर्जानाको केही भाग तरिन् नपर्ने गर्न नेपाल सरकारको लागिकानूनी हुन्छ । (४) उपदफा (२) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको प्रकाशन र दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । कवान गरेको हर्जानाको अड्क वा दिएको आदेश नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट नयुक्त गरेको अधिकारीद्वारा दोहोरनि सक्छ, अन्यथा सो अन्तमि हुन्छ । (५) यस दफाबमोजिम हर्जाना भराइसकेको हानिबारे देवानी कारबाई चलन सक्दैन । स्पष्टीकरण :- यस दफामा “वासनिदा” शब्दको अर्थ माथिको दफाबमोजिम हुन्छ । ३१. पाँचौं संशोधनद्वारा खारेज । ३२. माथिलेख गरे बमोजिम तरिनु पर्ने रुपैयाँ असुल गर्ने : (१) जरबिना असुल गर्ने बारेको प्रचलित कानून बमोजिम यस परिच्छेदमा उल्लेख गरिएको तरिनुपर्ने रुपैयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले असुल गर्छ । (२) दफा ३० बमोजिम दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । तरिको वा असुल भएको सबै रुपैयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो दफा बमोजिम पाउने मानसिलाई दनि पर्छ । परिच्छेद - ६ । अपराध र सजाय । ३३. तेस्रो संशोधनद्वारा खारेज । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ३३क. कडा अपराधहरू : प्रहरी कर्मचारीले देहायको कुनै कसूर गरेमा नजिलाई पाँचौं संशोधनद्वारा झकिएको ।

आजन्म कैद वा चौध वर्षसम्म कैद वा तीन वर्षको तलब बराबरसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ:- । (क) प्रहरी सेवामा शसस्त्र वदिरोह गरेमा वा गराएमा वा वदिरोहमा सरीक भएमा वा सो गर्न गराउन उत्तेजना फैलाएमा वा त्यस्तो गर्न षडयन्त्र वा उद्योग गरेमा, । (ख) वदिरोह हुने ठाउँमा आफू भएकोमा सकभर रोकने कोशिश नगरेमा वा यस्तो बेलामा देशभक्ति, गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । वा कर्तव्यरत कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो कर्तव्यबाट बचिलित गराएमा वा त्यस्तो उद्योग गरेमा, । (ग) वदिरोह गर्ने मनसाय गरेको वा षडयन्त्र वा उद्योग भइरहेको थाहा पाई वा त्यस्तो भइरहेको विश्वास गर्नुपर्ने कारण हुँदा हुँदै पनि निजि मारी उच्च पदाधिकारीहरूलाई यथाशक्य तत्कालै खबर वा सूचना नदिएमा, । (घ) पाँचौं संशोधनद्वारा झकिएको । (ङ) थाना, चौकी, गारद, पालो पहरा आदि र आफूसाथ वा आफ्नो जमिमा रहेको हातहतियार, खरखजाना अन्य सरकारी धनमाल र कागजातहरू आक्रमणकारीहरूलाई सुम्पी मद्दत गरेमा, । (च) आक्रमण वा मुठभेडको समयमा वा सो हुने सम्भावनामा प्रहरी फोर्स वा जनतामा जानी जानी झूटो आतङ्क फैलाएमा वा हेरेस खुवाउने वा आतङ्क पार्ने नयितले झूटो खतराको खबर फैलाएमा । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ३३ख. अन्य कडा अपराधहरू : प्रहरी कर्मचारीले देहायको कुनै अपराध गरेमा दश वर्षसम्म कैद वा दुई वर्षको तलब बराबर सम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ :- । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । (क) नेपाल सरकार, नेपाल सरकारको काम कारबाही र नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी घृणा, द्वेष वा अवहेलना हुने गरी लेखेर वा बचन वा आकार र चिन्हद्वारा वा अरू कुनै कसिमिबाट कुनै काम कुरा गरेमा गराएमा वा सो उद्योग गरेमा, । (ख) नेपाल सरकारको कुनै मतिरराष्ट्रभित्र लुटमार गरेमा वा गर्न तयारी गरेमा, त्यस्तो व्यक्तिलाई मद्दत वा सूचना दिएमा वा सो मनसायले त्यस्तो व्यक्तिसँग सम्पर्क राखेमा, । (ग) आफू खटेर वा आफ्नो जमिमामा रहेको वा आफूले रक्षा गर्नुपर्ने थाना, चौकी, गारद, पालो पहरा, पकिट, टोली वा प्याट्रोल वा प्रतष्ठिापन वा कार्यालयमाथि आक्रमणकारी डाँकु, तस्कर, बदमास र हुलदङ्गा गर्नेहरूले आक्रमण गरेका बखत तनीहरूसँग मुठभेड हुँदा वा त्यस्तो मुठभेड हुने आशङ्कामा नामर्दसँग भागेमा, । (घ) आफ्नो जमिमामा रहेको सरकारी वा अरू कसैको हातहतियार खरखजाना बेचबखिन गरेमा, । (ङ) लुटको खोजिमा हिडिन् आफ्नो थाना, चौकी, गारद, पालो पहरा, पकिट, टोली, प्याट्रोल, प्रतष्ठिापन वा कार्यालय छाडेमा, । (च) झुटीमा रहेको वा नरहेको भए तापनि माथिल्लो दर्जाको कर्मचारी भनी थाहा पाएपछि वा विश्वास गर्ने कारण छँदाछँदै अपराधकि बल प्रयोग गरेमा वा गर्ने उद्योग गरेमा वा धम्की दिएमा, ।

(छ) आफू माथिको कुनै अधिकृतले आदेश दिएको वा बहाल टुटेपछि नियुक्तिको प्रमाणपत्र र बहाल छँदा आफ्नो जग्गा भएको सरकारी वा अरू कसैको हातहतियार, खरखजाना, संयन्त्र, ज्याबल, सरसामान, नगदी जग्गा समेत तुरुन्त नबुझाएमा वा मनासबि फाँटवारी नदिएमा, । (ज) लुट्ने अभिप्रायले घर वा कुनै ठाउँ फोरेमा वा कुनै कसिमिबाट धनमाल लुटेमा, हानि नोक्सानी वा क्षति गरेमा, । (झ) कर्तव्य पालना गर्दा कायरता देखाएमा । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

३४. अरू अपराधहरू : प्रहरी कर्मचारीले देहायको कुनै अपराध गरेमा, पाँच वर्षसम्म कैद वा एक वर्षको तलब बराबरसम्म जरबिना वा दुवै सजाय हुनेछ :- ।

(क) आफ्नो जग्गामा रहेको सरकारी वा अरू कसैको संयन्त्र, ज्याबल, सरसामान, वर्द, तानामाना, तक्मा, पदक, नगदी, जग्गा, सवारीको साधन र इन्धन इत्यादि जानी जानी वा लापरवाही गरी बगारेमा, नासेमा, हराएमा वा दुरुपयोग गरेमा वा बदनयित्तले आफ्नो वा अरू कसैको नमित्त लिएमा वा दिएको, । (ख) क्याम्पमा रसद वा अरू चाहिने कुरा ल्याउने व्यक्तिलाई उपर हमला वा बेइज्जत गरेमा वा बल प्रयोग गरी अपराध गरेमा वा कुनै स्थानमा बल मचाई गरेमा, । (ग) आफू माथिको प्रहरी कर्मचारीले दिएको कानूनी वर्दी नमानेमा, । (घ) प्रहरी फोर्सबाट भागेमा, । (ङ) सेन्ट्री भै पालो बसेको ठाउँमा सुतेमा वा नियमति बदली नआई बनि इजाजत छाडेमा, । (च) नियमति बदली नआई वा बनि इजाजत आफ्नो गारद, पकिट, टोली वा प्याट्रोल छोडेमा, । (छ) आफूलाई नियुक्त गर्न अर्बुतियार पाएका अधिकारीको इजाजत बनि राजीनामा गरेमा वा आफ्नो पदको कर्तव्य पालन गर्न छाडेमा, । (ज) सेन्ट्रीलाई कुटेमा वा जबरजस्ती गरेमा वा गर्न उद्योग गरेमा, । (झ) गारद, पकिट, प्याट्रोलको कमाण्डमा छँदा रीतपूर्वक बुझाएको कैदी वा व्यक्तिलाई बुझ्न इन्कार गरेमा, मनासबि अर्बुतियार बनि आफ्नो जग्गामा रहेको कुनै व्यक्तिलाई कैदीलाई छाडेमा वा लापरवाही गरी त्यस्तो कैदी वा व्यक्तिलाई भाग्न दिएको, । (ञ) गरिफ्तार वा थुनेका बखत छाड्न सक्ने अर्बुतियार पाएकोले नछ्याड्दै गरिफ्तार भएको वा थुनेको ठाउँ छाडी गएमा, । (ट) रोग वा शरीरको नखिलताको झुटो बहाना गरेमा वा भान पारेमा, । (ठ) आफ्नो कमान वा जग्गामा रहेको व्यक्तिलाई संख्या वा अवस्थाको वा त्यस्ता व्यक्तिलाई नेपाल सरकार वा प्रहरी वा प्रहरी फोर्समा सामेल हुन आएको कसैको रूपैयाँ, हातहतियार, खरखजाना, लुगाफाटो, सरसामान वा अन्य मालसामानको झुटो फाँट वा प्रतविदन जानीजानी पेश गरेमा वा खराब मनसायले वा जानीजानी बात लाग्ने लापरवाहीबाट माथि लेखिएका वषियको फाँट वा प्रतविदन तयार गर्न वा पठाउन छुटाएमा वा इन्कार गरेमा, । (ड) राजनैतिक उद्देश्यले संगठन गरिएको सभा, जुलुस वा प्रदर्शनमा भाग लिएमा, भाषण गरेमा, नारा लगाएमा वा वक्तव्य दिएको, । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्याय गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (३१) लैङ्गिक हिसा गरेमा, ।

(ढ) आफ्नो ओहोदाको धाक धम्की दिई कसैलाई अनाहक दुःख र टन्टा दिएको वा कसैको सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेमा । ३४क. तेस्रो संशोधनद्वारा खारेज ।

३५. अरू ऐन बमोजमि मुद्दा चलाउन अधिकारमा बाधा नपर्ने : यस ऐनबमोजमि सजाय हुने अपराध गर्ने व्यक्तिलाई अरू ऐनबमोजमि मुद्दा चलाउन वा त्यस्ता व्यक्तिलाई अरू ऐन बमोजमि सजायको भागी हुन वा यस ऐनमा लेखिएका दण्ड सजायभन्दा बढी अरू सजायको भागी हुन यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पर्दैन । तर कुनै व्यक्तिलाई एउटै अपराधमा दुई पटक सजाय भने हुन सक्दैन । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ३६. प्रहरी वशिष अदालतको स्थापना र गठन : (१) यस परिच्छेद अन्तर्गत सजाय हुने कसूरसम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र कनिरा गर्न देहायको दर्जाको प्रहरी कर्मचारीको सम्बन्धमा देहायको प्रहरी वशिष अदालत गठन हुनेछ :- । (क) प्रहरी जवानदेखि प्रहरी सहायक नरीक्षक सम्मको लागि जिल्ला प्रहरी वशिष अदालत, । (ख) प्रहरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । नायव नरीक्षकदेखि प्रहरी नायव उपरीक्षक सम्मको लागि प्रदेश प्रहरी वशिष अदालत, । (ग) प्रहरी उपरीक्षक र सोदेखि माथिल्लो तहको प्रहरी अधिकृतको लागि केन्द्रीय प्रहरी वशिष अदालत । पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) बमोजमि जिल्ला प्रहरी वशिष अदालत, क्षेत्रीय प्रहरी वशिष अदालत र केन्द्रीय प्रहरी वशिष अदालतको गठन आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले गर्नेछ र प्रत्येक अदालतमा न्याय सेवाको अधिकृतको अध्यक्षतामा एकजना प्रहरी अधिकृत सहित तीनजना सदस्यहरू रहनेछन् र कारबाहीमा पर्ने व्यक्तिलाई प्रहरी अधिकृत भएमा नजिम्मा तल्लो श्रेणीको अधिकृत वशिष अदालतमा रहने छैन । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ३६क. छुट्टै प्रहरी वशिष अदालत गठन गर्न सकिने : दफा ३६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रहरी नायव नरीक्षक वा सो देखि माथिल्लो दर्जाका अधिकृत र सोही वा तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारी समेत सङ्गठित भै यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसूर गरेमा त्यस्तो मुद्दाको शुरु कारबाही र कनिरा गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि छुट्टै प्रहरी वशिष अदालतको गठन गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ३६ख. पुनरावेदन : (१) यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दामा दफा ३६ बमोजमिको प्रहरी वशिष अदालतले गरेको निर्णयमा चर्चित नबुझ्ने व्यक्तिलाई एक तहमाथिको प्रहरी वशिष अदालतमा पौतीस दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (२) दफा ३६ को उपदफा (२) पाँचौं संशोधनद्वारा झिकिएको । बमोजमिको केन्द्रीय प्रहरी वशिष अदालत वा दफा ३६क. बमोजमिको प्रहरी वशिष अदालतले गरेको निर्णय उपर नेपाल सरकार समक्ष पुनरावेदन लाग्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ३६ग. प्रहरी वशिष अदालतको कार्यवधि : (१) यस ऐन अन्तर्गत गठन भएको प्रहरी वशिष अदालतले आफ्नो कार्यवधि आफै निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्नेछ । (२) यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसूर भएकोमा एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउनु पर्नेछ ।

३७. कर्तव्य पालन गर्दा असल नयितले काम गरेमा कर्मचारी दोषी नहुने : प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रहरी कर्मचारीले यस ऐन वा अरू प्रचलित ऐन

बमोजमि गर्नुपर्ने कर्तव्य पालन गर्दा वा पाएको अख्तियार प्रयोग गर्दा वा अदालतले दिएको वा जारी गरेको आज्ञापूर्ति, आदेश वा वारेण्ट तामेल गर्दा असल नयितले गरेकोमा सजायको र हरजाना तर्हि भागी हुँदैन । ३८. मुद्दा चलाउने हदम्याद : यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा वनियिम अनुसार वा उक्त ऐन, नयिम वा वनियिमले अधिकार दिएको भन्ने सम्झी कुनै काम गरेका वा सो गर्ने आशयले गरेको कुनै कामको सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रहरी कर्मचारी उपर देहायमा लेखिए बमोजमि नभै मुद्दा चलन सक्दैन:- । (क) मुद्दा चलाउने कारण र वादी हुनेको र नजिको वारसि भए त्यसको नाम र ठेगाना खोली लखिति नोटसि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी कर्मचारीलाई बुझाएको वा हुलाकद्वारा रजिस्ट्री गरी पठाएको र त्यसको १ प्रतिनिकल नेपाल सरकारमा पेश गरेको १ महिना ननाघी, । (ख) मुद्दा चलाउने कारण भएको ८ महिनाभित्र मुद्दा दायर नभई । ३९. नयिम र आदेश बनाउने अधिकार : (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वति गर्नुलाई नेपाल सरकारले नयिम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपरी नेपाल सरकारले देहायको वषियहरूमा नयिम बनाउन सक्नेछ :- । (क) प्रहरी फोर्सको गठन र वर्गीकरणको व्यवस्था बारे । (ख) प्रहरी फोर्सको नरीक्षकको व्यवस्था बारे । (ग) प्रहरी फोर्सलाई दडिने हातहतियार, तानावाना, लुगाफाटा र अरू आवश्यक वस्तुहरूको वविरण र संख्या निर्धारति गर्ने बारे । (घ) प्रहरी फोर्सको अधिकृत र जवान बस्ने ठाउँ तोक्ने बारे । लैङ्गकि समानता कायम गर्न तथा लैङ्गकि हसिा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (घ१) महिला तथा पुरुष प्रहरी कर्मचारीको लागि छुट्टैछुट्टै आवास गृह रहने बारे । लैङ्गकि समानता कायम गर्न तथा लैङ्गकि हसिा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (घ२) शशु स्याहार केन्द्र बारे । (ड) प्रहरीको साधन सम्बन्धमा प्रहरी फोर्सको स्थापना, प्रबन्ध र व्यवस्था गर्ने बारे । (च) प्रहरी फोर्सको बाँडफाँड, खटनपटन, गतविधि र स्थानको व्यवस्था गर्ने बारे । (छ) सबै दर्जा र श्रेणीका प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य कटिन गर्ने र नजिहरूले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य पालन गर्ने तरकिा र शर्तहरू तोक्ने बारे । (ज) प्रहरीले सुराक लाउने र खबर जम्मा गर्ने र सो जाहेर गर्ने व्यवस्था मलाउने बारे । (झ) सामान्यतः प्रहरीलाई योग्य बनाउने र नजिहरूको कर्तव्यको दुरुपयोग र लापरवाही रोक्ने बारे । (३) नेपाल सरकारले जारी गरेको नयिम र आदेशको अधीनमा रही उपदफा (२) मा लेखिएका वषियहरू बारे प्रहरी महानरीक्षकले आदेश जारी गर्न सक्नेछ । अनुसूची । फाराम । प्रहरी ऐन, २०१२ बमोजमि प्रहरी फोर्सको जवान नयिक्त हुनु भएको छ र नजिले प्रहरी कर्मचारीको अधिकार, कर्तव्य र सुवधि पाउनु हुनेछ । प्रमाणपत्र दनि अख्तियारवाला ।